Service Public
Fédéral
FINANCES

ARRÊTÉ ROYAL DU 31 MARS 1936 PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES DROITS DE SUCCESSION

TEXTES APPLICABLES EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET EN RÉGION WALLONNE

MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS L'ARRÊTÉ ROYAL DU 25.07.2024
(*M.B.*, 02.08.2024)

WWW.FISCONETPLUS.BE

ARRÊTÉ ROYAL DU 31 MARS 1936 PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES DROITS DE SUCCESSION

Textes applicables en *Région de Bruxelles-Capitale*
et en *Région wallonne*

31.03.1936 - Arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession

(M.B., 07.04.1936 – entrée en vigueur : 17 avril 1936 (art. -))

Textes applicables en *Région de Bruxelles-Capitale* et en *Région wallonne*

(coordination officieuse)

Article 1er

(rétabli par l'art. 1er de l'AR du 25.07.2024 (M.B., 02.08.2024). Texte applicable à partir du 01.09.2024 (art. 11, al. 1er)) [1]

Sont rédigées sur des formulaires dont les modèles sont mis à disposition par le Service public fédéral Finances :

1° les déclarations de succession ;

2° les déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession.

Elles sont introduites via la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances.

Les déclarations de succession peuvent aussi l'être sur papier. Dans ce cas, elles sont envoyées, via un prestataire de services postaux, à l'adresse communiquée par l'administration.

Lorsqu'un cas de force majeure ou un dysfonctionnement relatif à la plateforme empêche la transmission électronique, la déclaration est envoyée, via un prestataire de services postaux, à l'adresse visée à l'alinéa 3.

Note :

(1) Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, entrent en vigueur à une date à déterminer par le ministre des Finances (art. 11, al. 2, 1°).

Article 2

(rétabli par l'art. 2 de l'AR du 25.07.2024 (M.B., 02.08.2024). Texte applicable à partir du 01.09.2024 (art. 11, al. 1er))

Chaque rature ou changement de mots ou de chiffres est approuvé par les déclarants, par paraphe ou

signature dans la marge.

Article 2*bis*

(abrogé par l'art. 19 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

(...)

Article 2*ter*

(abrogé par l'art. 20 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

(...)

Article 2*quater*

(abrogé par l'art. 3 de l'AR du 25.07.2024 (M.B., 02.08.2024). Texte applicable à partir du 01.09.2024 (art. 11, al. 1er))

(...)

Article 3

(remplacé par l'art. 4 de l'AR du 25.07.2024 (M.B., 02.08.2024). Texte applicable à partir du 01.09.2024 (art. 11, al. 1er))

Lorsqu'un mandataire intervient dans la déclaration, il est joint à celle-ci l'original de la procuration sous signature privée ou une expédition de la procuration authentique, ou, en cas de dépôt via la plateforme, une copie de ces documents.

A la procuration sous signature privée ou, le cas échéant à sa copie, est jointe une copie des documents d'identité des mandants.

Article 4

(rétabli par l'art. 5 de l'AR du 25.07.2024 (M.B., 02.08.2024). Texte applicable à partir du 01.09.2024 (art. 11, al. 1er))

L'administration conserve les déclarations de succession pendant septante-cinq ans et celles à la taxe

compensatoire des droits de succession pendant dix ans, dans la banque de données qu'elle tient pour l'exécution de ses missions légales et règlementaires.

Article 5

(rétabli par l'art. 6 de l'AR du 25.07.2024 (M.B., 02.08.2024). Texte applicable à partir du 01.09.2024 (art. 11, al. 1er))

Tant que l'article 1er, alinéa 1er, n'est pas entré en vigueur, les déclarations y visées sont rédigées sur des feuilles de format A4, avec une marge inférieure, supérieure, à gauche et à droite de 2,5 centimètres sur chaque page et, sur la première page, un en-tête mentionnant selon le cas : " Déclaration de succession ", "Déclaration de mutation par décès" ou " Déclaration à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession".

En outre, lorsqu'une déclaration compte plusieurs feuilles :

1° l'ensemble des feuilles est assemblé en un seul document dans l'ordre de la pagination, chaque page étant numérotée ;

2° au pied de la dernière page utilisée figure la mention : "Cette déclaration comprend (nombre de) pages.".

Article 6

(abrogé par l'art. 5 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

(...)

Article 7

(modifié par l'art. 11 de l'AR du 22.07.2019 (M.B., 05.08.2019). Texte applicable à partir du 01.09.2019 (art. 13)) [1]

Sauf lorsqu'elle doit être fournie de manière électronique, l'information ou la liste des titres, sommes, valeurs et objets visés aux articles 96 à 99, 101 et 103[1] du Code des droits de succession est adressée au conseiller général compétent du Centre Sécurité juridique de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale territorialement compétent pour le siège ou la résidence des assujettis.

Ce fonctionnaire est également compétent :

1° Pour recevoir les informations et notifications prévues aux articles 98, dernier alinéa, 99, dernier alinéa, 101, deuxième alinéa, 102[1], dernier alinéa, et 102[3], premier alinéa, dudit Code ;

2° Pour désigner le fonctionnaire chargé d'assister à la confection de la liste ou de l'inventaire dans les cas prévus par les articles 98, 99 et 101.

---

(1) Disposition transitoire :

Sans préjudice des autres dispositions applicables, une notification peut être valablement faite sur papier jusqu'au 29 février 2020. L'envoi des fichiers-zip avec les notifications est obligatoire à partir du 1er mars 2020. Une notification faite sur papier à partir de cette même date est nulle (art. 12)

Article 8

(§ 1er, al. 1er, 4°, remplacé par l'art. 7 de l'AR du 21.09.2022 (M.B., 13.10.2022). Texte applicable à partir du 23.10.2022 (art. -)) [1]

§ 1er. Le paiement des droits de succession, des droits de mutation par décès, de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, des amendes, des intérêts et des rétributions peut être effectué comme suit :

1° par versement ou virement sur le compte financier du bureau compétent ;

2° par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué ;

3° dans les mains d'un huissier de justice lorsque celui-ci poursuit le paiement à la requête du receveur ;

4° avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau chargé de la perception et du recouvrement.

§ 2. Le paiement visé au paragraphe 1er prend effet :

1° en cas de versement ou de virement, à la date valeur du crédit au compte financier du bureau compétent ;

2° en cas de paiement par un moyen de paiement électronique autorisé par le ministre des Finances ou son délégué, au jour de l'opération ;

3° (...) ;

4° en cas de paiement poursuivi par huissier de justice à la requête du receveur, à la date de la remise des fonds dans les mains de l'huissier de justice ;

5° en cas de paiement avec une carte de débit au terminal de paiement du bureau, à la date de cette opération.

§ 3. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, dans des circonstances particulières, autoriser d'autres modes de paiement et déterminer la date à laquelle celui-ci prend effet.

Note :

(1) En vertu de l'art. 4 de l'AR du 21.09.2022 (M.B., 13.10.2022), sont abrogés : les points d) et h) de l'art. 7 de l'AR du 23.11.2021 (M.B., 02.12.2021).

Article 8*bis*

(abrogé par l'art. 8 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

(...)

Article 8*ter*

(abrogé par l'art. 9 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

(...)

Article 8*quater*

(abrogé par l'art. 22 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

(...)

Article 8*quinquies*

(abrogé par l'art. 23 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

(...)

Article 9

(modifié par l'art. 6 de l'AR du 15.03.1993 (M.B., 27.03.1993). Texte applicable à partir du jour de sa publication au M.B., soit le 27.03.1993 (art. 9))

La réduction des amendes fiscales proportionnelles prévue par l'article 141 du Code des droits de succession s'effectue suivant le barème repris dans l'annexe du présent arrêté.

Ce barème n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

Article 9*bis*

(inséré par l'art. 3 de l'AR du 20.05.2020 (M.B., 04.06.2020). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 6))

(Par son arrêt du 10.05.2023 (n° 256.480), le Conseil d'Etat a annulé l'AR du 20.05.2020 d'exécution des articles 18, 31, 33 et 47 de la loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.)

L'échelle des amendes administratives concernant des infractions visées à l'article 132, du Code des droits de succession est fixée comme suit :

Nature des infractions	**Amende administrative**
A. Fourniture d'informations incomplètes :	
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1ère infraction :	1.250,00 EUR
- 2e infraction :	2.500,00 EUR
- 3e infraction :	5.000,00 EUR
- 4e infraction :	10.000,00 EUR
Infractions suivantes :	12.500,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1ère infraction :	2.500,00 EUR
- 2e infraction :	5.000,00 EUR
- 3e infraction :	10.000,00 EUR
- 4e infraction :	20.000,00 EUR
Infractions suivantes :	25.000,00 EUR
B. Absence d'informations ou informations fournies tardivement :	
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1ère infraction :	5.000,00 EUR
- 2e infraction :	12.500,00 EUR
- 3e infraction :	31.250,00 EUR
Infractions suivantes :	50.000,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :	
- 1ère infraction :	12.500,00 EUR
- 2e infraction :	37.500,00 EUR
Infractions suivantes :	100.000,00 EUR

Article 10

(modifié par l'art. 3, n° 22, de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 – éd. 1). Ce dernier AR a été modifié par l'art. 37, 6° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 – éd. 1) avec entrée en vigueur le 01.01.2002 (art. 39). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 9, § 2))

L'amende réduite n'est pas réclamée lorsque son montant est inférieur à 5 EUR.

Article 11

(inséré par l'art. 3 de l'AR du 30.01.1987 (M.B., 07.02.1987). Texte applicable à partir du 01.02.1987 (art. 5))

Lorsque les droits, amendes et accessoires sont recouvrés par voie de contrainte, l'amende réduite est majorée de 50 p.c., sans que le montant à réclamer puisse être inférieur à 10 p.c. des droits dus.

La majoration n'est toutefois pas applicable lorsque le juge réduit la prétention de l'État ou que l'argumentation du contribuable repose uniquement sur une question de droit.

Article 12

(modifié par l'art. 12 de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 39))

Le montant de l'amende réduite est arrondi à l'euro inférieur ou à la dizaine d'euro inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 euro.

Lorsque l'amende réduite est majorée par application de l'article 11 du présent arrêté, le résultat n'est plus arrondi.

Article 13

(abrogé par l'art. 10 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

(...)

Article 14

(anciennement art. 13 et devenu l'art. 14 par l'art. 7 de l'AR du 15.03.1993 (M.B. 27.03.1993). Texte applicable à partir du jour

de sa publication au M.B., soit le 27.03.1993 (art. 9))

Le présent règlement général abroge toutes les dispositions prises antérieurement sur la matière.

Annexes I-II

(modifié par le Ministère des Finances dans l'avis aux administrations communales concernant la formation des états de décès (M.B., 28.02.1954). Texte applicable du 10.03.1954 au 31.01.1987)

Non reprises.

Annexe 1

(modifié par l'art. 11 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

A. Réduction des amendes proportionnelles prévues par l'article 141 du Code des droits de succession	
Nature de l'infraction	**Montant de l'amende réduite**
I. Défaut de paiement des droits dans les quinze jours de la contrainte (art. 125 du Code)	pas de réduction
II. Omission (art. 126 et 158*ter* du Code) : **A.** Omission d'immeubles situés en Belgique et de rentes et créances inscrites dans les registres tenus en Belgique par les conservateurs des hypothèques **B.** Omission de biens dépendant de la succession par application des articles 9 à 11 du Code quelle que soit leur nature **C.** Omissions autres que celles visées sous A et B	 1/10 des droits supplémentaires 1/10 des droits supplémentaires 1/5 des droits supplémentaires
III. Insuffisance d'estimation (art. 127 et 158*ter* du Code) : **A.** Biens sujets à l'expertise de contrôle : 1. insuffisance ne dépassant pas 1/4 de la valeur déclarée 2. insuffisance dépassant 1/4 sans excéder 1/2 de la valeur déclarée 3. insuffisance dépassant 1/2 sans excéder la totalité de la valeur déclarée 4. insuffisance dépassant la valeur déclarée **B.** Biens non sujets à l'expertise de contrôle : 1. insuffisance ne dépassant pas 1/2 de la valeur déclarée 2. insuffisance dépassant 1/2 de la valeur déclarée	 1/20 des droits supplémentaires 1/10 des droits supplémentaires 1/6 des droits supplémentaires 1/4 des droits supplémentaires 1/10 des droits supplémentaires 1/5 des droits supplémentaires
IV. Amende prévue à l'article 128 du Code :	1/5 des droits supplémentaires

V. (...)	(...)
VI. Amendes prévues à l'article 161*octies* du Code, sans préjudice du minimum de 250 EUR **A.** insuffisance ou omission **B.** autres irrégularités rendant exigible un droit supplémentaire	 1/5 des droits supplémentaires 1/10 des droits supplémentaires
VII. (...)	(...)
B. (...)	

Annexe 2 - Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif

(abrogé par l'art. 24 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

(...)

Annexe 3 - Taxe annuelle sur les établissements de crédit

(abrogé par l'art. 12 de l'AR du 18.07.2019 (M.B., 13.08.2019). Texte applicable à partir du 23.08.2019 (art. -))

(...)

Annexe 4 - Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances

(abrogé par l'art. 25 de l'AR du 09.12.2019 (M.B., 16.12.2019 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2020 (art. 44))

(...)